

เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ฉบับพิพาท นั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนที่พิพาทเป็นคำขอที่ศาลกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนฟ้องโดยมีคำขอให้ศาลเพิกถอนมติคณะกรรมการการสัตวแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของผู้ฟ้องคดี ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คำขอให้ศาลเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๔๕ ราย อ้างว่า ประกาศดังกล่าวในส่วนที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๔ อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกลุ่มประสบการณ์ และไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๔๕ อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไป เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๒/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทอื่น ๆ

คำขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีมติไม่อนุมัติเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๖/๒๕๖๑)

ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ดำเนินการซ่อมบำรุงสะพานข้ามห้วยแฮดช่วงที่พัทลุงศรีโนนออกให้ใช้ได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการก่อสร้างสะพานพิพาทตามที่ได้ออกแบบและประมาณการไว้ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร นั้น เป็นคำขอที่ศาลสามารถกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ในกรณีที่ศาลฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับอนุมัติปริญญา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงต้องเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ให้คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสานซึ่งได้วินิจฉัยแล้วว่ายังคงมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ต่อไปได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองผลการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า



เกินสมควร ซึ่งศาลสามารถกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกหนังสือรับรองว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ศึกษาครบตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอีสาน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ต่อคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสานเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไปได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๖-๒๘๙/๒๕๖๒)

(๓) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการนำที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว และมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามในการนำที่ดินแปลงบริษัท ร. ที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วดำเนินการนำที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกร ส่วนที่มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่บัญญัติให้การปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นคำสั่ง การกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดนั้น จะต้องเป็นกรณีที่ประกาศหรือคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นั้น มีสถานะเป็นคำสั่งที่มีผลเป็นการบังคับในตัวเอง และมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้พื้นที่แปลงบริษัท ร. ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเป็นที่ดินพิพาทในคดีนี้ มาดำเนินการจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินทำกินในชุมชนของรัฐบาลตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของคำสั่ง



หัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยได้มีการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยตรง มิได้เป็นการใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการวางผังแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโพง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วให้จัดที่ดินตามผังแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโพง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และปรับที่ดินพิพาทให้มีสภาพเดิม กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจออกคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๘/๒๕๖๑)**

กรณีที่กรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ๗ กระทำการทุจริตฉ้อโกงเงินของทางราชการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์ที่มิควรได้ดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๔๒,๖๒๙ บาท อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคำสั่งตามหนังสือดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน หากถึงกำหนดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระเงินตามคำสั่งโดยถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีย่อมมีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งที่เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้ มิใช่ขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องยังมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ก็ไม่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะใช้สิทธิทางศาล กล่าวคือผู้ฟ้องคดีชอบที่จะเสนอข้อพิพาทให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี



เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผลได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อกรณีในอันที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิโดยศาล เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๒,๖๒๙ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำเงินมาชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ถูกฟ้องคดีให้นำเงินมาชำระเป็นค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามหนังสือเตือนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ในมูลละเมิดจึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลมีอำนาจออกคำสั่งบังคับได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๐๙/๒๕๖๒)

กรณีกรมศุลกากร (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาง ว. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีนาง ว. ผู้ตาย ซึ่งในขณะที่เกิดเหตุคดีนี้รับราชการตำแหน่งนายตรวจศุลกากร กองตรวจสินค้าขาออกสังกัดหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เกิดกรณีการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้นาง ว. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่นาง ว. ไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออีกสี่ฉบับแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนางวิมล ผู้ตาย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ในมูลละเมิดจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อนาง ว. เจ้ามรดก โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของนาง ว. ผู้ตาย ชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ฟ้องคดี เห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี และคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคำขอที่ศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))



(๔) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด นั้น การลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอำนาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายปกครอง โดยผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร ประกอบกับหากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดก็หาได้มีผลโดยตรงที่จะเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ อีกทั้ง คำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในประเด็นนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๖๑)

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒๔๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับสัมปทานจัดเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดพังงา ตามสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เข้าไปดำเนินการจัดเก็บรังนกอีแอ่นในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตามเกาะต่าง ๆ ที่ระบุไว้ท้ายสัญญาสัมปทาน นั้น อำนาจในการออกคำสั่งอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒๔๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจในการออกคำสั่งแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นการใช้อำนาจในทางบริหารได้ คำขอข้อนี้ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

คำขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ ที่ให้ใช้สูตรราคา Net Back จากราคาผลิตภักดิ์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทำให้ราคาก๊าซที่เป็นวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงอิงตามราคาผลิตภักดิ์ในตลาดโลก เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓/๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๑๒๒) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ให้จัดสรรปริมาณก๊าซ LPG ให้ภาคประชาชน ครั้วเรือน และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีใช้ก่อน และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้ธุรกิจปิโตรเคมีจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเพียง ๑ บาท ต่อกลีโกรัม ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นจ่ายเงินกองทุนน้ำมัน ๑๒ บาท ต่อกลีโกรัม ให้ยกเลิกการนำเงินประชาชนไปชดเชยการนำเข้าก๊าซหุงต้ม และคืนเงินกองทุนน้ำมันที่เคยเก็บไป และให้กำหนดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันไม่เกิน ๒ บาท ต่อกลีโกรัม นั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓/๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๑๒๒) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ให้จัดสรรปริมาณก๊าซ LPG ให้ภาคประชาชน ครั้วเรือน และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีใช้ก่อน และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้ธุรกิจปิโตรเคมีจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเพียง ๑ บาท ต่อกลีโกรัม ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นจ่ายเงินกองทุนน้ำมัน ๑๒ บาท ต่อกลีโกรัม ให้ยกเลิกการนำเงิน



ประชาชนไปขัดเซຍการนำเข้าก๊าซหุงต้ม และคืนเงินกองทุนน้ำมันที่เคยเก็บไป และให้กำหนดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันไม่เกิน ๒ บาท ต่อกลีโกรัมดังกล่าว เป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจ โดยแท้ในการบริหารกิจการพลังงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ศาลปกครองมีอาจก้าวล่วงไปพิจารณาพิพากษาและกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

คำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อสัญญาจ้างดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีต่อไป จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีต่อไปหรือไม่ เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณาดำเนินการตามเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงความเหมาะสมแก่การบริหารงานภายในหน่วยงาน คำขอของผู้ฟ้องคดีที่จะขอให้ศาลบังคับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำสัญญาหรือต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่สามารถกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ระบุประกาศกระทรวงแรงงานหรือพระราชกฤษฎีกาแก้ไขอาชีวสงวนตามบัญชี ๑ บัญชี ๒ และจัดทำประชามติหรือประชาพิจารณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการแก้ไขอาชีวสงวนโดยมีกลุ่มลูกจ้างในระบบและแรงงานในและนอกระบบเข้าร่วม และขอให้สั่งให้ยกเลิกการแก้ไขบัญชี ๑ และบัญชี ๒ นั้น การดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในฐานะฝ่ายปกครองที่จะพิจารณาดำเนินการให้มีการแก้ไข หรือไม่อย่างไร ซึ่งยังไม่ปรากฏว่ามีการออกประกาศตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาลจึงไม่อาจออกค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๒/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้นายอำเภอหลังสวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้นำหมู่บ้านเพียงผู้เดียว และประกาศผลการเลือกผู้นำว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้นำ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตามข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้นำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น มีลักษณะเป็นคำขอที่ขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจแทนฝ่ายปกครอง อันได้แก่ อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจออกคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องตามข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๒/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ (เดิม)) (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นเพื่อตรวจผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดี โดยมีใช้บุคคลที่เคยตรวจผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีมาแล้ว นั้น เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจและดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ไม่ใช่เรื่องที่ศาลจะก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจแทนได้ จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่สามารถกำหนดคำสั่งบังคับให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๔/๒๕๖๒)

(๓) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

คำขอให้ศาลให้ยกเลิกสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองบางโคล่ใหญ่ จากชอยเจริญราษฎร์ ๗ ถึงจุดที่กำหนดให้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง)



คลองบางโคล่ใหญ่ จากซอยเจริญราษฎร์ ๗ ถึงจุดที่กำหนดให้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีข้อกำหนดที่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม นั้น โดยหลักการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สัญญาเป็นอันเลิกกันนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นคู่สัญญาในสัญญาพิพาท และจะต้องมีข้อโต้แย้งกันในสัญญาฉบับดังกล่าวแล้วจึงจะเป็นผู้มีสิทธินำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำวินิจฉัยให้สัญญาเป็นอันเลิกกันได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียยกข้อกล่าวอ้างขึ้นว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘/๒๕๖๒)

(๔) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กบม.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเว้นการกระทำหรืองดเว้นการกระทำตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐) เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาดังกล่าวเท่ากับเป็นการขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเลิกไม่ใช้กฎดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี อันเป็นการเลือกปฏิบัติกับพนักงานมหาวิทยาลัยคนอื่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำขอของผู้ฟ้องคดีข้อนี้จึงเป็นคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๒/๒๕๖๒)

(๕) คำขอซึ่งมิได้เป็นไปตามนัยบทบัญญัติมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

กรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาท่าศาลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการตรวจสอบกรณีเอกสารประกอบ



การรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สูญหาย และให้แจ้งความคืบหน้าทุก ๆ ๖๐ วัน ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จนกว่าจะได้รับผลการสอบสวนและผลการดำเนินการจนถึงที่สุด และหาวิธีการทางเทคนิค หรือวิธีอื่นใดตามหลักการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้มีเอกสารใช้ทดแทนเอกสารที่หายไป และชี้ตำแหน่งหลักหมุดหมายเลข “ข๐๖๘๗๔” ด้านติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยถูกต้อง นั้น เป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๗/๒๕๖๒)

(๖) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ของผู้ฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

คำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ที่ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหรือการพัฒนาการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อการจัดการ หลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัยเอกชนจะเปิดหลักสูตรการสอนได้นั้นต้องได้รับการอนุมัติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การควบคุมดูแลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดจึงเป็นเรื่องราวระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาฟ้องคดีต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ร่วมกันแก้ไขหลักสูตรการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) กำหนดเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้สิทธิตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศโฆษณาไว้ นั้น จึงเป็นเรื่องที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งในชั้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ ผู้ฟ้องคดี คำฟ้องข้อหานี้จึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถออกค่าบังคับให้ได้ ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๒๘๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมาย ของประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๔๓/๒๕๕๘) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล



เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้นางสาว ก. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในอันดับสำรอง โดยผู้ฟ้องคดีมีคำขอประการหนึ่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ จำนวน ๒๘๗,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกได้จ่ายเงินเดือนให้แก่นางสาว ก. โดยเห็นว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น การที่ศาลจะออกคำสั่งบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๔/๒๕๖๒)

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๙ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๕ ที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๙ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๕ ออกจากข้อมูลในทะเบียนบ้าน รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนไว้พิจารณา อย่างไรก็ดี โดยที่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔๓ เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ โดยขณะยื่นฟ้องคดีนี้มีอายุ ๑๗ ปีเศษ ซึ่งศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๓๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔๓ ไว้พิจารณาได้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องคดีปกครองด้วยตนเองได้ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๓๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔๓ จึงให้รับคำฟ้องของบุคคลดังกล่าวไว้พิจารณา เมื่อได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ หรือได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว ส่วนกรณีคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๔๐ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เป็นคำฟ้องที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๔๐ เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ โดยขณะยื่นฟ้องคดีนี้มีอายุ ๕ ปีเศษ ซึ่งศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๔๐ ไว้พิจารณาได้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถแล้ว จึงให้ศาลปกครองชั้นต้นนำคำฟ้องในส่วนนี้มาดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไปตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กำหนด หากเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีตามที่กฎหมายและระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ และได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย



ความสามารถแล้ว ก็ให้รับคำฟ้องในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๔๐ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๖๑)

๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลม่วงน้อยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๑๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ และหากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน ระยะเวลาดังกล่าวพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดหกสิบวัน เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งเหตุจำเป็นที่ต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกสามสิบวัน ระยะเวลาดังกล่าวพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่อาจขยายออกไปตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ คือ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย



ครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๐/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงเป็นการอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๗ (๑) และข้อ ๙ วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๙/๒๕๖๒)

๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีเมืองศิลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งถึงผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น รวม ๓ คำสั่ง คือ ๑. ให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ๒. คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตราย และ ๓. คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอุทธรณ์คำสั่งไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจ



เป็นนัยนัยนัย นั้น ไม่ได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งและระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ในคำสั่ง อันมีผลให้ระยะเวลาในการใช้สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์การอุทธรณ์หรือโต้แย้ง หากไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาล้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎหมายกำหนดรูปแบบของการอุทธรณ์เพียงให้ต้องทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งเท่านั้น ดังนั้น คดีนี้จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งอย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยกล่าวอ้างถึงคำสั่งทั้งสามคำสั่ง แม้ว่าในคำอุทธรณ์จะระบุไว้แต่เพียงว่าขออุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอนอาคารก็ตาม แต่เนื้อหาของคำอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีได้ยืนยันว่าอาคารดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้มาจากการเข้าร่วมประมูลจากกรมบังคับคดี สภาพของอาคารยังคงเหมือนเดิม ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีการตัดแปลงอาคาร อันเป็นมูลเหตุที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นนัยนัยนัย จากข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะอุทธรณ์คำสั่งทั้งสามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพียงแต่ไม่ได้ขยายความให้ชัดเจนเท่านั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นนัยนัยนัยดังกล่าวด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ทราบคำสั่งตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามวิธีการหรือขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นเสนอรายการพัสดุและราคา รวมทั้งบริการตามประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งต่อมาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้บริษัท ข. เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศผลการประกวดราคาและให้ระงับการปฏิบัติตามสัญญาจ้างระหว่างมหาวิทยาลัย



ราชภัฏอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าจ้าง กับบริษัท ว. ผู้รับจ้าง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอรทราบบผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งแม้ว่าหนังสือฉบับดังกล่าวจะใช้ชื่อเรื่องว่า ขอรทราบบผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่ก็มีเนื้อหาโต้แย้งผลการพิจารณาเสนอราคาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าไม่ชอบธรรม เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำหนังสือชี้แจงกรณีผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาในข้อกำหนดใดกรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า การพิจารณาดังกล่าวไม่เป็นธรรมและไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น หนังสือข้างต้นจึงมีลักษณะของคำอุทธรณ์ที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งสองทาง คือ ทางเครื่องโทรสารเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า การที่นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเทศบาลตำบลพระลับ ที่ ๖๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) กรณีไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะรายของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น นั้น ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สิทธิร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ และเมื่อได้รับคำวินิจฉัย



เรื่องร้องทุกข์แล้วหากยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัย หรือเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จะต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จและยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงจะมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ ทั้งนี้ ข้อ ๑๔๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้ร้องทุกข์ต้องยื่นเรื่องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยทำเป็นหนังสือร้องทุกข์ถึงประธานกรรมการพนักงานเทศบาล แต่ข้อ ๑๔๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ร้องทุกข์สามารถยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ผ่านนายกเทศมนตรีก็ได้ และให้นายกเทศมนตรีดำเนินการตามข้อ ๑๔๗ วรรคสอง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ร้องทุกข์คัดค้านคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนต่อปลัดเทศบาลตำบลพระลับและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพระลับได้รับเรื่องไว้เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ. ขอนแก่น) มิได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการร้องทุกข์แล้วเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ อันเป็นการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๖๕/๒๕๖๑)

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการ (เฉพาะราย) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่เฉพาะงานทะเบียนราษฎร สำหรับงานนิติการให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเรื่องเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) ที่สั่งให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีครั้งนั้น นั้น เมื่อคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ทั้งสองคำสั่งต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ร้องทุกข์กรณีดังกล่าวต่อประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งที่พิพาทดังกล่าว จะต้องรอให้มีการสั่งการของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือให้พ้นระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการ



พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์เสียก่อน กล่าวคือ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๔๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้ยื่นฟ้องต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และยังไม่ได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น ๆ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนี้จึงยังไม่อาจกระทำได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๓๘/๒๕๖๑)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ปฏิเสธไม่บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานครูเทศบาลซึ่งออกตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเรื่องไว้เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง และผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์มีกำหนดเวลาในการพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการฟ้องคดีที่ยังไม่พ้นกำหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๔๙/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากราชการไว้ก่อนและคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้สั่งลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ได้มีหนังสือคัดค้านคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ ๗ มีนาคม



๒๕๖๑ ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ผ่านผู้บังคับบัญชาแล้ว แต่โดยที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๐๕ วรรคสาม บัญญัติให้ ก.ตร. พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. ที่ทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน ซึ่งตามคดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่า สำนักงาน ก.ตร. ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่หากถือเอาระยะเวลาอย่างรวดเร็วที่สุด คือ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่สำนักงาน ก.ตร. ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว ระยะเวลา นับแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลาเพียงแปดสิบเก้าวัน จึงยังไม่ครบกำหนดเวลาที่ ก.ตร. จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๗/๒๕๖๒)

๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร นั้น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งปรากฏว่ามีพนักงานเป็นผู้รับแทนเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และได้มีการปิดประกาศคำสั่ง ณ อาคารที่พิพาทเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งได้รับคำสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกำหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งอย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่ง คือ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งฉบับลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับหนังสืออุทธรณ์ฉบับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ



ดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่นายเทศมนตรีตำบลวังผาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และต่อมาได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ แม้ในคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น จะแจ้งเพียงสิทธิการฟ้องคดีและแจ้งสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยมีได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งไว้ในคำสั่งก็ตาม แต่เมื่อหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แจ้งคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมระบุว่า หากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์โดยระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบแล้วตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คือ ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เว้นแต่จะปรากฏว่ามีพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนครบกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ออกไปอีกสามสิบวันโดยอ้างว่า มีความสับสนเรื่องระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ และขอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด แต่ไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ฟ้องคดีจนไม่อาจยื่นอุทธรณ์คำสั่งพิพาทดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันจะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นกรณีที่

